



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-131-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 8 de Marzo de 2018

Referencia: EX-2017-25342411- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1537)

VISTO el Expediente EX-2017-25342411- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada el día 25 de octubre de 2017, celebrada en la REPÚBLICA ARGENTINA, consiste en la adquisición de UN (1) inmueble ubicado en el distrito de Rincón de Nogoyá, Provincia de ENTRE RÍOS, propiedad de la firma QUEBRACHITO GRANOS S.A. por parte de la firma TECNOSEEDS S.A.

Que, la citada operación se instrumentó con la correspondiente escritura traslativa de dominio de fecha 17 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1537”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición de un inmueble por parte de la firma TECNOSEEDS S.A. de la firma QUEBRACHITO GRANOS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición de UN (1) inmueble ubicado en el distrito de Rincón de Nogoyá, Provincia de ENTRE RÍOS, por parte de la firma TECNOSEEDS S.A. de la firma QUEBRACHITO GRANOS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1537”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-04644572-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.03.08 13:45:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.08 13:45:17 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-04644672-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Enero de 2018

Referencia: CONC 1537 - ART 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-25342411-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC.1537 - TECNOSEEDS S.A. y QUEBRACHITO GRANOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156”, en trámite ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 25 de octubre de 2017, celebrada en la República Argentina, consiste en la adquisición de un inmueble propiedad de QUEBRACHITO GRANOS S.A. (en adelante “QUEBRACHITO”) por parte de TECNOSEEDS S.A. (en adelante “TECNOSEEDS”).
2. La operación se instrumentó con la correspondiente escritura traslativa de dominio de fecha 17 de octubre de 2017. Las partes notificaron la presente operación en tiempo y forma¹.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

3. TECNOSEEDS es una sociedad anónima debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, dedicada a la producción de semillas híbridas, presta servicios de acondicionamiento y secado de maíz en espiga. Los últimos controlantes son GDM HOLDING S.A.² – en adelante “GDM” –, una sociedad de inversión, y GUILLERMO SIMONE³. En Argentina GDM tiene actividad económica a través de las siguientes empresas: (i) ASOCIADOS DON MARIO S.A. dedicada al mejoramiento, desarrollo, producción, comercialización y distribución de semillas de soja, trigo y maíz, (ii) NORCLAS S.A. dedicada a la clasificación, procesamiento y embolsado de semillas, (iii) GDM LICENCIAS S.A. dedicada a la comercialización de genética de soja, a través del licenciamiento de variedades a distintos semilleros, (iv) DON MARIO SGR una sociedad de garantía recíproca dedicada al otorgamiento de garantías a PyMEs, (v) LOS MARIOS S.A. dedicada a la explotación de establecimientos rurales, (vi) KUMAGRO S.A. dedicada a la explotación agropecuaria de cultivos especiales (soja no modificada genéticamente; por su parte el Sr. GUILLERMO SIMONE posee participación en: (i) TECNOSEEDS R & D S.A. dedicada a brindar servicios de investigación y desarrollo experimental de semillas, (ii) AGRICOLA CARLOS KEEN S.A. dedicada al cultivo de cereales y cría de ganado vacuno y (iii) SEEDCO S.A. dedicada a brindar servicios inmobiliarios.

I.2.2. La parte vendedora

4. QUEBRACHITO es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina y debidamente inscrita en la Inspección General de Justicia. Sus accionistas son Martín Manuel Leguizamón titular del 48,6% y Agustina Leguizamón titular también del 48,6%.

I.2.3. El objeto

5. Un inmueble de cuatrocientas treinta y cinco (435) hectáreas ubicado en la provincia de Entre Ríos, donde se realizaban tareas de siembra, laboreo y cosecha, principalmente de soja y maíz, y parte de la misma con riego.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y las firmas intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma ⁴.

7. Con fecha 25 de octubre de 2017 las partes presentaron en forma conjunta el Formulario F1.

8. Con fecha 7 de noviembre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS la intervención que les compete en relación a la operación notificada en las presentes actuaciones. El oficio fue remitido en la misma fecha mediante el sistema de gestión documental electrónica por comunicación oficial.

9. Con fecha 8 de noviembre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida.

10. Con fecha 29 de diciembre de 2017 las partes contestaron en forma completa el requerimiento efectuado teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

11. En la tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1: Actividad de las Firmas Involucradas

OBJETO	
INMUEBLE	Siembra, laboreo y cosecha, principalmente de soja y maíz
GRUPO ADQUIRENTE	
ASOCIADOS DON MARIO S.A.	Mejoramiento, desarrollo, producción, comercialización y distribución de semillas de soja, trigo y maíz.
NORCLAS S.A	Clasificación, procesamiento y embolsado de semillas.
GDM LICENCIAS S.A.	Comercialización de genética de soja Don Mario, a través del licenciamiento de variedades a distintos semilleros.
DON MARIO SGR	Otorgamiento de garantías a PyMEs,

LOS MARIOS S.A.	Explotación de establecimientos rurales.
TECNOSEEDS S.A	Producción de semillas híbridas.
TECNOSEEDS R & D S.A.	Servicios de investigación y desarrollo experimental de semillas.
KUMAGRO S.A.	Explotación agropecuaria de cultivos especiales (soja no modificada genéticamente).
GLYCINEMAX S.A	Explotación de establecimientos rurales propios y de terceros.
FORRATEC ARGENTINA S.A.	Producción y comercialización de semillas de maíz, alfalfa, pasturas y sorgo.
HORUS CO S.A.	Mejoramiento, desarrollo, producción, comercialización y distribución de semillas de soja y sorgo.
ILLINOIS S.A.	Producción de semillas de maíz y soja.
AGRICOLA CARLOS KEEN S.A.	Cultivo de cereales y cría de ganado vacuno.
SEEDCO S.A.	Servicios inmobiliarios.
Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.	

III.2. Efectos Económicos de la Operación

12. Como fuera previamente mencionado, la presente operación consiste en la adquisición de un inmueble por parte de TECNOSEEDS. El inmueble objeto ubicado en el distrito de Rincón de Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, involucra un campo de aproximadamente 435 hectáreas donde hasta la fecha se realizaban tareas de siembra, laboreo y cosecha, principalmente de soja y maíz.

13. Las empresas del grupo comprador desarrollan diversas actividades dentro del sector agrícola que podrían relacionarse horizontal y/o verticalmente con las actividades realizadas en el inmueble objeto. Sin embargo, considerando que la superficie que se transfiere representa el 0,001% de la totalidad de hectáreas de uso agrícola disponibles en Argentina⁵, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la presente operación no posee entidad para modificar el statu quo en los posibles mercados involucrados.

14. En conclusión, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia. De tal modo, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

15. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta COMISIÓN NACIONAL no advierte la presencia de cláusulas con potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

IV. CONCLUSIONES

16. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

17. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada consistente en adquisición de un inmueble por parte de TECNOSEEDS S.A. de QUEBRACHITO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

18. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE

El Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisán y la Sra. Vocal Dra. Fernanda Vicens no suscriben el presente dictamen por hallarse en uso de licencia.

¹ En el sexto día hábil dentro de las dos primeras horas.

² En el último nivel de control de GDM se encuentran los señores GERARDO LUIS BARTOLOMÉ, ALEJANDRO MARIO BARTOLOMÉ, LUIS RODOLFO KLENIK, y el EDUARDO F. CARIDE, tal como fue informado en el EX-2017-25350140—APN-DDYME#MP caratulado: “CONC. 1539- GDM INVESTMENT S.A., AGUSTINA LEGUIZAMON Y MARTIN LEGUIZAMON S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DELA LEY 25.156 actualmente en trámite, de donde surge que posee participación controlante es las empresas GLYCINEMAX S.A, FORRATEC ARGENTINA S.A., HORUS CO S.A. y ILLINOIS S.A. que se incluyen en el presente y cuyos efectos se analizan en las actuaciones referidas.

³ Los accionistas de TECNOSEEDS son TECNOSEEDS HOLDING S.A. con el 77,6%, GUILLERMO SIMONE con el 15,69% y GDM HOLDING S.A. titular del 6,71%. El Sr. SIMONE controla el 50%, en forma indirecta, de TECNOSEEDS HOLDING S.A y el 50% restante pertenece a GDM HOLDING S.A., tal como surge de la página 6 del estado contable de la compradora.

⁴ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

⁵ De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario (año 2008), la superficie nacional destinada al sector agrícola es superior a 35.000.000 de hectáreas.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 15:29:46 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 16:37:26 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 16:43:57 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 16:43:58 -03'00'